

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/1035

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגנה עצמית מפני בקבוק תבערה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 34 י בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 34, בסופו יבוא "לעניין זה החזקת או זריקת בקבוק תבערה ייחשבו כסכנה מוחשית."
2. בסעיף 34 יא לחוק העיקרי, בסופו יבוא "לעניין זה החזקת או זריקת בקבוק תבערה ייחשבו כסכנה מוחשית."

דברי הסבר

על רקע האירועים האחרונים והסיכונים הרבים הכרוכים בהתפשטות תופעת זריקת בקבוקי התבערה, מוצע לערוך תיקון שיגדיר החזקה או זריקה של בקבוק תבערה כסכנת חיים ממשית המצדיקה פעולה של הגנה עצמית, ובכך יאפשר לבעלי רישיון לנשק לבצע שימוש בנשק לפי הוראות הפתיחה באש ולא לשאת באחריות פלילית כאשר אלו נמצאים בסכנת פגיעה מבקבוק תבערה. הצעת החוק תאפשר לאזרחי ישראל (בעלי תפקיד ושאינם בתפקיד) שנושאים נשק, הגנה מיטבית יותר וביטחון אל מול הטרור המסוכן של בקבוקי התבערה. הצעת החוק גם נועדה לייצר הרתעה בקרב המחבלים שזורקים את בקבוקי התבערה, ולייצר מודעות לכך כי ניתן לירות באלו המבצעים את מעשי הטרור האלה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1020).

הצעת החוק זהה לפ/24/1020 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.